# 의 견 서

사 건 2026카임○○○ 주택임차권등기

신 청 인 ○○○

피신청인 △△△

## 1. 의견서 제출 취지

신청인은 2026. 11. 11.자 보정명령에 따라 신청취지의 임차범위, 별지 부동산 목록 및 도면을 보정하면서, **임대차계약서상 「제203호」가 곧 신청인이 실제 점유하는 공부상 제202호라는 점**(동일성) 및 **공부상 제203호를 임차범위로 표시할 수 없는 사유**를 소명하고자 이 의견서를 제출합니다.

## 2. 공부상 호수와 실제 현장 호수의 불일치

가. 이 사건 건물의 2층은 공부상 제201호부터 제204호까지 총 4개의 구분건물로 이루어져 있고, 각 호실은 개별적으로 구분등기되어 있습니다.

나. 그러나 건물 소유자는 건축 이후 내부 구조를 변경하고 공부상 호수와 다른 현장 호수를 부여하여 **총 7개의 호실(현장 제201호~제207호)**로 임대하였습니다(별지 2 사진 1·2).

| 공부상 호실 | 현장 호실 | 현장 사용 형태 |
|---|---|---|
| 제201호 | 제201호, 제202호 | 2개 호실로 나누어 사용 |
| **제202호 (임차목적물)** | **제203호** | **나누지 않고 전체를 1개 호실로 사용** |
| 제203호 | 제206호, 제207호 | 2개 호실로 나누어 사용 |
| 제204호 | 제204호, 제205호 | 2개 호실로 나누어 사용 |

다. 그중 신청인이 임차한 현장 제203호는 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**에 해당합니다.

라. 신청인은 임대차계약 당시 현장에 표시된 「제203호」를 기준으로 계약을 체결하고 주민등록 전입신고를 하였습니다.

마. 따라서 임대차계약서상 제203호와 공부상 제202호의 불일치는 **건물 소유자가 공부상 호수와 다른 현장 호수를 사용하여 임대한 데서 발생한 것**입니다.

### 3. 신청인이 실제 임차한 부동산의 특정

가. 신청인이 2026. 2. 23. 실제 인도받아 점유한 주택은 현장 제203호이며, **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**에 해당합니다.

나. 공부상 제202호의 전유면적은 **12.37㎡**이고(집합건축물대장 및 등기사항전부증명서 표제부), 해당 전유부분은 **내부적으로 분할되지 않았습니다.**

다. 공부상 제202호의 출입문 위치와 현장 제203호의 출입문 위치는 **동일합니다**(별지 2 사진 1·2, 갑 제8호증).

라. 현장에서는 발코니 부분이 확장되어 원룸과 하나의 공간으로 이어져 있으나, 공부상 전유면적은 12.37㎡로 기재되어 있습니다.

마. 임대차계약서(갑 제1호증)는 면적을 「공부상 전용면적 또는 연면적(실측면적)」에 따르도록 정하고 있습니다. 신청인은 이 문구가 **실제 인도받아 점유한 주택에 대응하는 공부상 전유부분**의 면적을 의미하는 것으로 해석되어야 한다는 의견입니다.

따라서 신청인의 임차범위는 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체, 전유면적 12.37㎡**로 특정하는 것이 타당합니다.

**4. 다른 임차인의 점유 부분과 신청인의 임차범위가 구별되는 점**

가. 위 2항과 같이 이 사건 건물 2층은 공부상 4개의 구분건물이 실제로는 7개의 호실로 나뉘어 임대·점유되고 있습니다. 공부상 제201호는 현장 제201호와 제202호로, 공부상 제203호는 현장 제206호와 제207호로, 공부상 제204호는 현장 제204호와 제205호로 각각 구분되어 사용되고 있습니다(별지 2 사진 1·2).

나. 반면 **공부상 제202호는 분할되지 않은 채** 현장 제203호로 표시되어, 신청인이 그 **전유부분 전체를 단독으로 점유**하고 있습니다.

다. 따라서 각 임차인이 실제 점유하는 부분을 기준으로 임차권등기를 신청한다면, 임차범위를 특정하는 방식은 다음과 같이 서로 달라집니다.

| 공부상 호실 | 현장 점유 형태 | 임차범위의 특정 방식 |
|---|---|---|
| 제201호 · 제203호 · 제204호 | 1개 전유부분을 현장 2개 호실의<br>임차인이 나누어 점유 | 각 구분건물 중 **일부**가 임차범위가 되므로,<br>도면에 경계를 그어 그 일부를 특정해야 함 |
| **제202호 (신청인)** | **분할 없이 신청인 1명이<br>전유부분 전체를 점유** | **전유부분 전부**가 임차범위이므로,<br>등기기록상 전유부분 자체로 범위가 특정됨 |

라. 공부상 제203호에 관한 기존 임차권등기(아래 5항)의 임차범위가 「별지 도면의 각 점을 순차로 연결한 선내의 2층 일부」로 기재된 것도, 공부상 제203호가 현장에서 나뉘어 사용되고 있다는 위 사정과 맞닿아 있는 것으로 보입니다. 이와 달리 신청인의 임차범위는 공부상 제202호 전유부분 전부이므로, 별도의 일부 특정 없이 등기기록상 전유부분과 그 전유면적 12.37㎡로 범위가 명확히 특정됩니다.

마. 신청인이 파악한 실제 점유 현황과 첨부 도면에 의하면, 공부상 제202호 전유부분은 **다른 호실 임차인의 점유 부분과 중첩되지 않습니다.** 공부상 제202호의 외곽 경계(별지 2 사진 1·2 및 임차목적물 확대 도면의 빨간색 실선)는 다른 구분건물과의 경계와 일치하고, 그 안을 나누어 점유하는 다른 임차인도 없기 때문입니다.

바. 따라서 신청인은 실제 임차하지 않은 공부상 제203호가 아니라, 실제 임차하여 점유하고 있는 **공부상 제202호 전유부분 전체**를 대상으로 임차권등기를 신청한 것입니다.

**5. 공부상 제203호의 기존 임차권등기**

가. 신청인이 공부상 제203호의 등기사항전부증명서(갑 제12호증)를 확인한 결과, 춘천지방법원 원주지원 **2026카임1155 주택임차권등기명령**에 따른 임차권등기가 존재합니다.

나. 해당 등기의 주요 기재사항은 다음과 같습니다.

| 항목 | 등기 기재 내용 |
|---|---|
| 임차권등기명령 | 춘천지방법원 원주지원 2026. 10. 1.자 2026카임1155 |
| 임차보증금 / 차임 | 금 5,000,000원 / 금 240,000원 |
| 임대차계약일자 | 2025. 12. 29. |
| 점유개시일자 | 2026. 2. 5. |
| 주민등록일자 / 확정일자 | 2026. 7. 30. / 2026. 7. 30. |
| 임차범위 | 별지 도면의 ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄷ, ㄱ 각 점을 순차로 연결한 선내의 2층 일부<br>면적 33㎡, 도면번호 제2026-25487호 |

다. 한편 공부상 제203호의 전유면적은 등기사항전부증명서 표제부상 **31.41㎡**로, 기존 임차권등기의 기재 면적 33㎡와 차이가 있습니다. 신청인은 해당 등기의 적법성이나 효력을 다투려는 것이 아니라, **공부상 제203호가 별도의 임차권등기 대상이 된 구분건물**이라는 사실을 참고자료로 제시하는 것입니다.

라. 또한 부동산 중개업자는 임대인에게 확인한 결과 위 임차권등기 신청인이 현장 제203호가 아닌 다른 호실에 거주하였다는 설명을 들었다고 신청인에게 구두로 전달하였습니다. 다만 이는 간접적인 구두 설명으로서, 해당 임차인의 정확한 점유 위치가 객관적으로 확인된 것은 아닙니다.

마. 신청인은 공부상 제203호를 임차하거나 점유한 사실이 없으므로, 기존 임차권등기의 존재 여부와 관계없이 **실제 임차 목적물이 아닌 공부상 제203호를 신청인의 임차범위로 기재하는 것은 적절하지 않습니다.**

**6. 공부상 제202호의 도면을 제출하는 이유**

가. 신청인은 계약서상 제203호의 실제 위치와 임차범위를 특정하기 위하여 관련 공부상 도면을 확인하였습니다.

나. 공부상 제202호에 관하여는 별도의 단독 확대도면을 확보하지 못하였으므로, 원주시 발급 건축물현황도(2026. 11. 2.)에서 공부상 제202호 부분을 확대하여 임차범위 도면(임차목적물 확대 도면)으로 작성하였습니다.

다. 위 도면에는 공부상 제202호 전유부분 전체를 빨간색 실선으로 표시하고, 해당 부분이 **현장 제203호에 해당한다는 점**과 **공부상 전유면적 12.37㎡**를 명시하였습니다.

라. 반면 공부상 제203호는 신청인이 실제 점유한 부분이 아닌 별개의 구분건물이므로, 그 도면을 신청인의 임차범위 도면으로 제출할 경우 실제 임차 목적물과 불일치하게 됩니다.

마. 아울러 공부상 2층 전체 호실 배치도(별지 2 사진 1)와 실제 현장에서 운영되는 호실 배치도(별지 2 사진 2)를 함께 제출하여, 공부상 제202호와 현장 제203호의 위치 및 동일성을 비교할 수 있도록 하였습니다.

**7. 신청취지 및 별지 목록에 관한 의견**

신청인은 당초 신청취지에 임차범위를 「제2층 제202호 전유부분 전부 (전유면적 12.37㎡)」로 기재하였습니다. 이는 신청인이 실제 임차한 현장 제203호가 공부상 제202호 전유부분 전체에 해당한다는 사실에 근거한 것입니다.

이에 신청인은 법원의 보정명령에 따라 계약서상 호수를 병기하여 임차범위를 다음과 같이 명확하게 특정하였습니다(같은 날 제출한 보정서 2항).

**임차범위 : 제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)**

별지 부동산 목록은 공부상 제202호의 등기사항전부증명서에 따라 작성하고, 임차범위 도면은 공부상 제202호 전유부분 전체를 표시하여 제출합니다.

**8. 결론**

신청인이 임대차계약서상 제203호로 임차하여 실제 점유한 주택은 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**에 해당합니다. 공부상 제202호는 전유면적 12.37㎡의 독립된 구분건물로서 내부 분할 없이 사용되고 있으며, 실제 출입문 위치도 일치합니다. 2층의 다른 구분건물들이 현장에서 나뉘어 여러 임차인에게 점유되는 것과 달리, 공부상 제202호는 신청인 1명이 전유부분 전체를 점유하므로 다른 임차인의 점유 부분과 중첩되지 않습니다.

반면 공부상 제203호는 다른 임차인의 임차권등기가 존재하는 별개의 구분건물로서 신청인이 임차하거나 점유한 사실이 없으므로, 계약서상 제203호를 공부상 제203호로 해석하면 실제 임차 목적물과 불일치하게 됩니다. 이에 신청인은 공부상 제202호 전유부분 전체를 대상으로 신청취지, 별지 목록 및 도면을 보정하고, 호수 불일치의 경위와 동일성에 관한 자료를 함께 제출합니다. 위와 같은 사정을 종합적으로 검토하시어 신청인이 실제 임차하여 점유하는 **공부상 제202호**에 대한 주택임차권등기명령 신청을 심리하여 주시기 바랍니다.

2026. 11. 14.

신청인 ○○○ (인)

**춘천지방법원 원주지원 귀중**